

1516450-75.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198098/2019 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 6197060 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 5372/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2198098 - 69º D.P. TEOTONIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1516450-75.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516450-75.2019.8.26.0228

SBNMF

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198098/2019 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 6197060 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 5372/19/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2198098 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS ESTEVAO DO NASCIMENTO SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

O réu JONATAS ESTÊVÃO DO NASCIMENTO SILVA, primário (fls. 118/120), menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 12), foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 196/203).

Com efeito, de acordo com a pena aplicada e considerada a menoridade relativa do denunciado na data dos fatos, verifica-se que a prescrição se opera em dois anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c.c. art. 110, caput, e art. 115, todos do Código Penal.

Tal lapso - de dois anos - foi alcançado em 18 de julho de 2021, contado desde a data do recebimento da denúncia (19/07/2019 - fl. 78), não se extraíndo dos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de JONATAS ESTÊVÃO DO NASCIMENTO SILVA, qualificado nos autos, referente às imputações destes autos nº 1516450-75.2019.8.26.0228, pela implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações.

Outrossim, com relação aos objetos e valores apreendidos nos autos (fls. 20/21), cumpram-se as determinações constantes às fls. 206/207.

Cumprido todo o necessário, certificado eventual trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presente autos, observando-se as cautelas de praxe. P.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA